

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第1回）

第2部：解答・解説編（別紙）

問1 正解：ウ

【解説】

ア＝×：都市計画区域は、自然的・社会的条件等を勘案して一体の都市として総合的に整備等する必要がある区域を指定するもので、必要があるときは当該市町村の区域外にわたり指定できる（都市計画法5条1項）。

イ＝×：準都市計画区域は、都市計画区域「外」の区域のうち一定の要件に該当する区域について指定する（都市計画法5条の2第1項）。

ウ＝○：市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めない（都市計画法13条1項7号）。

エ＝×：区域区分は「必要があるとき」に定めることができるのが原則であり、すべての都市計画区域で定める義務はない（三大都市圏の一定区域等を除く・都市計画法7条1項）。

ひっかけ：準都市計画区域は「都市計画区域外」に指定する。区域区分は原則として任意。

問2 正解：ア

【解説】

ア＝○：（a、b）【a＝○】令和4年4月1日施行の改正により、災害レッドゾーン（災害危険区域・土砂災害特別警戒区域等）を含まないとする基準は、自己の業務の用に供する施設（店舗・事務所・病院・旅館等）の開発行為にも適用され、自己居住用の住宅のみが除かれる（都市計画法33条1項8号）。【b＝○】市街化区域では1,000㎡以上の開発行為は許可が必要で、店舗に例外はない（都市計画法29条1項1号、令19条1項）。

イ＝×：（a、c）【c＝×】工事完了公告前でも、開発行為に同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築することは認められる（都市計画法37条2号）。

ウ＝×：（b、d）【d＝×】都市計画区域及び準都市計画区域外では1ha（10,000㎡）以上の開発行為に許可が必要。10,000㎡ちょうどは許可を要する（都市計画法29条2項、令22条の2）。

エ＝×：（c、d）c・dはいずれも誤り（都市計画法37条2号・29条2項）。

ひっかけ：区域外の基準は「1ha以上」で許可必要（未満なら不要）。10,000㎡ちょうどを不要とさせる数字のひっかけ。

問3 正解：ア

【解説】

ア＝○：都市計画施設の区域内等での建築は原則として知事等の許可が必要だが、階数2以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転は軽易な行為として許可不要（都市計画法53条1項1号、令37条）。

イ＝×：事業地内の建築・形質の変更等の許可権者は都道府県知事等であり、施行者ではない（都市計画法65条1項）。施行者に届け出るのは土地建物等の有償譲渡の場合（67条1項）。

ウ＝×：地区整備計画が定められている地区計画の区域内の届出先は市町村長である（都市計画法58条の2第1項）。

エ＝×：市街地開発事業等予定区域内での土地の形質の変更・建築物の建築等は、都道府県知事等の許可が必要（都市計画法52条の2第1項）。

ひっかけ：65条の許可権者は「知事等」、67条の届出先は「施行者」。地区計画の届出は「市町村長」。

問4 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・bの二つ。【a＝○】特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該用途地域の指定を補完して定める地区（都市計画法9条14項）。

イ＝○：【b＝○】高度利用地区の定義どおり（都市計画法9条19項）。以上より正しいものは二つ。

ウ＝×：【c＝×】準都市計画区域にも、建築物の高さの最高限度を定める高度地区は定めることができる（都市計画法8条2項）。

エ＝×：【d＝×】記述は特定用途制限地域の定義（都市計画法9条15項）。特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備等が行われる地区について、容積率・高さの最高限度・壁面の位置の制限を定める街区（都市計画法9条20項）。

ひっかけ：準都市計画区域でも高度地区は「最高限度」なら定められる（高度利用地区は不可）。特定街区と特定用途制限地域の入れ替え。

問5 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・c・dの三つ。【a＝○】令和7年4月1日施行の改正（いわゆる4号特例の縮小）で、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物（新2号建築物）は、構造を問わず全国どこでも建築確認が必要となった（建築基準法6条1項2号）。

イ＝×：【b＝×】木造平屋建て・延べ面積200㎡以下の建築物（新3号建築物）は、都市計画区域等内の「建築」のみ確認が必要で、大規模の修繕・模様替は確認不要（建築基準法6条1項3号）。

ウ＝○：【c＝○】延べ面積200㎡超の建築物は、平屋でも全国で確認が必要（建築基準法6条1項2号）。【d＝○】10㎡以内の増改築・移転が確認不要となるのは防火地域・準防火地域外に限られる（建築基準法6条2項）。以上より三つ。

エ＝×：bが誤りであるため「四つ」は誤り（建築基準法6条1項3号）。

ひっかけ：【令和7年改正】「2階建て以上 or 200㎡超」は全国で確認必要、大規模修繕・模様替も対象。平屋200㎡以下は区域内の新築等のみ。

問 6 正解：ウ

【解説】

ア＝×：第一種低層住居専用地域では、住宅を兼ねない店舗は建築できない（兼用住宅で店舗部分 50㎡以下等に限定）。150㎡以下の店舗が建築できるのは第二種低層住居専用地域から（建築基準法 48 条 1 項、別表第二（い）（ろ））。

イ＝×：病院は第一種中高層住居専用地域内で建築できる（建築基準法 48 条 3 項、別表第二（は））。

ウ＝○：田園住居地域では、地域等で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗等で、500㎡以内（2 階以下）のものを建築できる（建築基準法 48 条 8 項、別表第二（ち））。

エ＝×：工業専用地域では、住宅・共同住宅・老人ホーム等は建築できない（建築基準法 48 条 13 項、別表第二（わ））。

ひっかけ：1 低専は単独店舗不可（兼用住宅のみ）、2 低専は 150㎡まで。田園住居の農産物直売所は 500㎡まで。

問 7 正解：イ

【解説】

ア＝×：建蔽率の緩和を見落とした数値（210㎡）であり、容積率の前面道路による制限も反映していない（建築基準法 52 条 2 項・53 条 3 項）。

イ＝○：建蔽率＝ $6/10 + 1/10$ （特定行政庁が指定する角地）＋ $1/10$ （準防火地域内の準耐火建築物等）＝ $8/10$ 、 $300\text{㎡} \times 8/10 = 240\text{㎡}$ （建築基準法 53 条 3 項 1 号・2 号）。容積率は前面道路 12m 未満のため、広い方の $6\text{m} \times 4/10 = 24/10$ と指定 $30/10$ の小さい方＝ $24/10$ 、 $300\text{㎡} \times 24/10 = 720\text{㎡}$ （建築基準法 52 条 2 項）。

ウ＝×：前面道路の幅員による容積率の制限（ $24/10$ ）を見落とした数値（900㎡）である（建築基準法 52 条 2 項）。

エ＝×：準防火地域内の準耐火建築物等の緩和（ $+1/10$ ）を見落とした数値（210㎡）である（建築基準法 53 条 3 項 1 号口）。

ひっかけ：準防火地域内の準耐火建築物等も $+1/10$ （令和元年改正）。前面道路は 2 本のうち広い方（6m）で計算する。

問 8 正解：エ

【解説】

ア＝×：住宅の居室の採光有効面積は原則 1/7 以上だが、令和 5 年 4 月 1 日施行の改正により、国土交通大臣が定める基準に従い照明設備を設置する等の措置を講じた場合は 1/10 まで緩和される（建築基準法 28 条 1 項、令 19 条 3 項）。

イ＝×：防火地域内の看板・広告塔等で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ 3m を超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り又は覆わなければならない。屋上に設けるものは高さを問わない（建築基準法 64 条）。

ウ＝×：防火地域内の階数 2 以下かつ延べ面積 100㎡以下の建築物も、準耐火建築物等（準延焼防止建築物）としなければならない（建築基準法 61 条、令 136 条の 2 第 2 号）。

エ＝○：建築材料への石綿の添加、及び石綿をあらかじめ添加した建築材料の使用は禁止されている（建築基準法 28 条の 2 第 1 号・2 号）。

ひっかけ：屋上の看板は「高さを問わず」不燃。防火地域内の小規模建築物も準耐火建築物等が必要で「制限なし」ではない。

問 9 正解：エ

【解説】

ア＝×：事後届出の面積要件は権利取得者ごとに判断する。A（1,500㎡）も B（800㎡）も市街化区域の 2,000㎡に満たないため、届出不要（国土利用計画法 23 条 2 項 1 号イ）。

イ＝×：権利金等の対価の授受を伴う地上権の設定契約は「土地売買等の契約」に当たる。市街化調整区域で 5,000㎡以上のため届出が必要（国土利用計画法 14 条 1 項・23 条 1 項・2 項 1 号口）。

ウ＝×：時効取得は「契約」によらない権利の取得であり、事後届出は不要（国土利用計画法 14 条 1 項・23 条 1 項）。

エ＝○：勧告に従わない者について、都道府県知事はその旨及び勧告の内容を公表できる（国土利用計画法 26 条）。契約の効力には影響しない。

ひっかけ：面積は「取得者ごと」に一団で判断。対価のある地上権設定は届出対象、時効・相続は対象外。

問 10 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・c の二つ。【a＝○】届出をしなくても罰則（6 月以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金）の対象となるだけで、契約は無効とならない（国土利用計画法 47 条 1 号）。

イ＝○：【c＝○】勧告は事後届出があった日から起算して 3 週間以内（合理的理由があれば 3 週間の範囲で延長可）にしなければならない（国土利用計画法 24 条 2 項）。以上より正しいものは二つ。

ウ＝×：【b＝×】事後届出に係る勧告の対象は土地の利用目的のみであり、対価の額は勧告の対象外（国土利用計画法 24 条 1 項）。

エ＝×：【d＝×】注視区域・監視区域内で事前届出をした土地売買等の契約は、事後届出の対象から除かれる（国土利用計画法 23 条 2 項 2 号）。

ひっかけ：事後届出の勧告は「利用目的のみ」、注視区域の事前届出なら「対価の額も」。勧告期限は 3 週間。

問 11 正解：エ

【解説】

ア＝×：令和5年4月1日施行の改正で、農地法3条の許可における下限面積要件（原則50a）は廃止された（農地法3条2項）。

イ＝×：包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈による取得は許可不要だが、相続人以外の者に対する特定遺贈は許可が必要（農地法3条1項16号、規則15条5号）。

ウ＝×：2a未満で許可不要となるのは、耕作者が自己の農地を自己の農作物の育成等の農業用施設に供する場合であり、住宅の敷地は含まない（農地法4条1項、農地法施行規則29条1号）。

エ＝○：3条の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない（農地法3条6項）。

ひっかけ：【令和5年改正】下限面積要件は廃止。2a未満の特例は「農業用施設」限定で住宅には使えない。

問 12 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・b・cの三つ。【a＝○】市街化区域内の農地の転用目的での権利移動は、あらかじめ農業委員会に届け出れば5条の許可不要（農地法5条1項6号）。

イ＝×：【b＝○】農地の賃貸借の解除・解約の申入れ等は、原則として都道府県知事の許可が必要（農地法18条1項）。

ウ＝○：【c＝○】国又は都道府県等が道路・農業用排水施設等の省令で定める施設の用に供するため転用する場合は、4条の許可不要（農地法4条1項2号）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝×】違反転用に対する工事停止・原状回復等の命令を発するのは都道府県知事等であり、農業委員会ではない（農地法51条1項）。

ひっかけ：違反転用の是正命令は「都道府県知事等」。3条の許可権者（農業委員会）と混同させる。

問 13 正解：ア

【解説】

ア＝○：宅地造成等工事規制区域内では、盛土で高さ1mを超える崖を生ずるものは、面積にかかわらず許可が必要（盛土規制法12条1項、令3条1号）。

イ＝×：切土で許可が必要となるのは、高さ2mを超える崖を生ずるもの。1.5mは該当せず、面積も500㎡以下（盛土規制法12条1項、令3条2号・5号）。

ウ＝×：崖を生じない盛土で許可が必要となるのは、高さ2mを超えるもの。1.8mは該当せず、面積も500㎡以下（盛土規制法12条1項、令3条4号・5号）。

エ＝×：盛土と切土を同時にする場合、高さ2mを超える崖を生ずるものが対象。1.8mは該当せず、面積も500㎡以下（盛土規制法12条1項、令3条3号・5号）。

ひっかけ：宅地造成等工事規制区域の基準は「盛土の崖1m超・切土の崖2m超・同時2m超・崖なし盛土2m超・面積500㎡超」。

問 14 正解：イ

【解説】

ア＝×：宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事（指定都市等の長）が、関係市町村長の意見を聴いて指定する（盛土規制法10条1項・2項）。

イ＝○：令和5年5月26日施行の盛土規制法により、一定規模以上の工事について、特定工程に係る工事を終えたときの中間検査制度が設けられた（盛土規制法18条1項）。

ウ＝×：一時的な土石の堆積も規制対象であり、高さ2m超かつ面積300㎡超、又は面積500㎡超のものは許可が必要（盛土規制法2条4号・12条1項、同法施行令）。

エ＝×：一定規模以上の工事の工事主は、3か月ごとに工事の実施の状況等を都道府県知事に報告しなければならない（定期報告・盛土規制法19条1項）。

ひっかけ：盛土規制法で新設された「中間検査」「定期報告」「土石の堆積の規制」。許可権者は都道府県知事（大臣ではない）。

問 15 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】組合設立の認可申請には、宅地の所有権者全員・借地権者全員のそれぞれ3分の2以上の同意が必要（土地区画整理法18条）。

イ＝×：【b＝○】総会の議決による解散は都道府県知事の認可が必要（土地区画整理法45条2項）。

ウ＝×：【c＝○】施行地区内の宅地の所有権者・借地権者は、すべて組合員となる（強制加入・土地区画整理法25条1項）。

エ＝○：【d＝○】組合は、参加組合員以外の組合員に対し賦課金を賦課徴収できる（土地区画整理法40条1項）。以上より正しいものは四つ。

ひっかけ：同意は「所有権者・借地権者それぞれの3分の2以上」。組合員は強制加入で、脱退の申出はできない。

問 16 正解：イ

【解説】

ア＝×：組合施行の場合、仮換地の指定には総会（又は総代会）の同意が必要であり、都道府県知事の認可は不要（土地区画整理法 98 条 3 項）。

イ＝○：換地は、換地処分公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる（土地区画整理法 104 条 1 項）。

ウ＝×：換地処分公告があったときは、施行者が、遅滞なく、変動に係る登記を申請し又は嘱託しなければならない。関係権利者の申請を待つのではない（土地区画整理法 107 条 2 項）。

エ＝×：参加組員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、公告があった日の翌日に当該参加組員が取得する。施行者が取得するのは保留地（土地区画整理法 104 条）。

ひっかけ：公告の「翌日」に取得するのは、保留地＝施行者、参加組員に与える宅地＝参加組員。仮換地の指定は組合なら総会の同意。

問 17 正解：ウ

【解説】

ア＝×：令和 8 年 4 月 1 日施行の改正で、不動産取得税の免税点は土地 16 万円・家屋の建築 66 万円・その他の家屋 34 万円に引き上げられた。23 万円は改正前の数値（地方税法 73 条の 15 の 2 第 1 項）。

イ＝×：不動産取得税は道府県税であり、不動産所在の道府県が課する（地方税法 73 条の 2 第 1 項）。

ウ＝○：宅地評価土地を令和 9 年 3 月 31 日までに取得した場合、課税標準は価格の 2 分の 1 とされる（地方税法附則 11 条の 5 第 1 項）。

エ＝×：宅地建物取引業者等が売り渡す新築住宅については、この 6 か月が 1 年に延長される特例がある（地方税法 73 条の 2 第 2 項、附則 10 条の 3 第 1 項）。

ひっかけ：【令和 8 年改正】免税点は土地 16 万・建築 66 万・その他 34 万。宅地評価土地の課税標準は $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{3}$ ではない)。

問 18 正解：ア

【解説】

ア＝○：令和 8 年度分の固定資産税の免税点は、土地 30 万円・家屋 20 万円・償却資産 150 万円である（地方税法 351 条）。家屋の合計が 20 万円未満なら課されない。

イ＝×：家屋の免税点を 30 万円（償却資産 180 万円）に引き上げる改正は令和 9 年度分以後に適用されるため、令和 8 年度分は 20 万円である（地方税法 351 条）。

ウ＝×：新築住宅の減額は、床面積 120㎡までの部分の税額の 2 分の 1 である（地方税法附則 15 条の 6 第 1 項）。

エ＝×：固定資産税の賦課期日は 1 月 1 日である（地方税法 359 条）。

ひっかけ：不動産取得税の免税点は令和 8 年 4 月から改正済み、固定資産税の家屋免税点（30 万円）は令和 9 年度から。施行時期の違いに注意。

問 19 正解：エ

【解説】

ア＝×：契約の当事者のほか、媒介をした宅地建物取引業者が保存する契約書も課税文書となる（印紙税法 2 条・3 条、印紙税法基本通達）。

イ＝×：建物の賃貸借契約書は課税文書に該当しない（印紙税法 2 条・別表第一。土地の賃貸借設定契約書は第 1 号の 2 文書で課税）。

ウ＝×：贈与契約書は譲渡の対価がないため、記載金額のない第 1 号文書として 200 円が課される（印紙税法別表第一、印紙税法基本通達）。

エ＝○：不動産の譲渡に関する契約書の軽減措置（令和 9 年 3 月 31 日まで）により、記載金額 1,000 万円超 5,000 万円以下のものは本則 2 万円が 1 万円となる（租税特別措置法 91 条）。

ひっかけ：仲介業者の保存分も課税。贈与契約書は「記載金額のない契約書（200 円）」で、非課税ではない。

問 20 正解：ア

【解説】

ア＝○：土地鑑定委員会は、正常な価格を判定したときは、すみやかに標準地の所在・価格・基準日等を官報で公示する（地価公示法 6 条）。

イ＝×：不動産鑑定士は、取引価格・地代等・造成費用から算定される推定の価格等を「勘案して」鑑定評価を行わなければならない。いずれか一つで足りるのではない（地価公示法 4 条）。

ウ＝×：公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域（国土利用計画法の規制区域を除く）であり、都市計画区域外にも定められる（地価公示法 2 条 1 項）。

エ＝×：正常な価格は、地上権等の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が「存しないもの」として通常成立すると認められる価格をいう（地価公示法 2 条 2 項）。

ひっかけ：正常な価格は「建物や地上権が存しないもの」として求める（更地価格）。公示区域は都市計画区域外にもある。